

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2851/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาย พลัด สิทธิสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคหนึ่ง
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรในเหตุการณ์เมื่อปี2534แต่ทาง
พิจารณาโจทก์นำสืบว่าการกระทำความผิดฐานรับของโจรเกิดขึ้นเมื่อปี2533แม้ข้อ
เท็จจริงในทางพิจารณาจะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องเกี่ยวกับเวลา
กระทำความผิดแต่จำเลยก็นำสืบข้อเท็จจริงตรงตามที่โจทก์นำสืบมาแสดงว่าจำเลย
มิได้หลงต่อสู้อย่างข้อแตกต่างดังกล่าวมิใช่ข้อสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามและจำเลยมิได้หลงต่อสู้จึงลงโทษจำเลยตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา192วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334,
335, 357 และ ให้ จำเลย คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์6.65 บาท แก่ เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ลงโทษ จำคุก 2 ปี ข้อหา อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ว่า ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ใน เบื้องต้น ว่า โจทก์ บรรยายฟ้อง ข้อหา รับของโจร ว่า ประมาณ ต้น เดือนกุมภาพันธ์ 2534 เวลา กลาง วัน วัน ไใด ไม่ปรากฏ ชัด หลังจาก ทรัพย์ของ ผู้เสียหาย ถูก ลัก ไป จำเลย กรอบ ครอง แบบ แจ้ง การ กรอบครอง(ส.ค.1) จำนวน 3 ฉบับ ซึ่ง เป็น ทรัพย์ บางส่วน ของ ผู้เสียหายที่ ถูก คนร้าย ลัก ไป โดย รู้ อยู่ แล้ว ว่า เป็น ทรัพย์ ที่ ได้ มาจาก การกระทำความผิด ฐาน ลักทรัพย์ แล้ว นำ เอกสาร ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว ไปขาย แก่ ผู้มีชื่อ และ ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า จำเลย นำ แบบ แจ้ง การครอบครอง (ส.ค.1) ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่ง จำเลย กรอบครอง ไป ขายแก่ ผู้มีชื่อ เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2533 จำเลย ฎีกา เป็น ข้อกฎหมาย ว่าตาม ฟ้องโจทก์ ประสงค์ ให้ ลงโทษ จำเลย ข้อหา รับของโจร ใน เหตุการณ์เมื่อ ปี 2534 แต่ ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า การกระทำ ความผิดฐาน รับ ของ โจทก์ เกิดขึ้น เมื่อ ปี 2533 อันเป็น คน ละ เหตุการณ์ กับที่ โจทก์ ฟ้อง และ จำเลย หลงต่อสู่ ศาล จึง ไม่อาจ ลงโทษ จำเลย ฐาน รับของโจร ได้

พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ตาม ข้อเท็จจริง ที่ รับฟัง ได้ ในเบื้องต้น นั้น ข้อเท็จจริง ที่ ปรากฏ ใน ทางพิจารณา แตกต่าง กับข้อเท็จจริง ดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้อง เกี่ยว กับ เวลา กระทำ ความผิด ซึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา

192 พรรคสาม บัญญัติเกี่ยวกับ กรณี เช่นนี้ มิให้ ถือว่า ต่างกัน ใน ข้อ สำคัญ ทั้ง มิให้ถือว่า ข้อ ที่ พิจารณา ได้ความ นั้น เป็น เรื่อง เกินคำขอ หรือ เป็น เรื่องที่ โจทก์ ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษ จึง ไม่เป็นเหตุ ให้ ต้อง ยกฟ้อง ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 พรรคสอง เว้นแต่จะ ปรากฏ แก่ ศาล ว่าการ ที่ ฟ้อง ผิด ไป เป็นเหตุ ให้ จำเลย หลงต่อสู้อย่าง จะ ถือว่า ข้อเท็จจริง ที่ แตกต่าง กัน เป็น ข้อแตกต่าง ใน ข้อ สำคัญอันเป็น เหตุ ให้ ต้อง ยกฟ้อง แต่ ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ ว่า เมื่อ ปี 2533จำเลย นำ แบบ แจ่ง การ ครอบครอง (ส.ค.1) ไป ขาย แก่ นาย บุญช่วย เรืองรังษี 2 ฉบับ เป็น เงิน 20,000 บาท และ ขาย แก่ นาย สมพงษ์ ลำไย 1 ฉบับ ราคา 7,000 บาท นั้น จำเลย ก็ นำสืบ ข้อเท็จจริง ตรง ตาม ที่ โจทก์ นำสืบ มา แสดง ว่า จำเลย มิได้ หลงต่อสู้กรณี มิใช่ เรื่อง ที่ ฟ้อง ผิด ไป เป็นเหตุ ให้ จำเลย หลงต่อสู้อย่าง เมื่อข้อแตกต่าง ดังกล่าว นั้น มิใช่ ใน ข้อ สำคัญ และ ทั้ง จำเลย มิได้หลงต่อสู้ ศาล จึง ลงโทษ จำเลย ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ นั้น ได้ ซึ่ง เป็น ไป ตาม ข้อยกเว้น ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 พรรคสอง ฎีกา จำเลย พังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น